СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЮЛЬСАННА

# ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН № 6

## «О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В СОВЕТСКУЮ ФЕДЕРАТИВНУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ЮЛЬСАННА И ОБРАЗОВАНИЯ В ЕЁ СОСТАВЕ НОВОГО СУБЪЕКТА СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮЛЬСАННА»

| | |
|---|---|
| Принят Советом Федерации | 11 августа 2025 года |
| Одобрен Вице-резидентом | 18 августа 2025 года |
| Утвержден Президентом | 20 августа 2025 года |

**ПРЕАМБУЛА**

Советская Федеративная Социалистическая Республика Юльсанна, руководствуясь принципами федеративного устройства, добровольности и равноправия народов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, устанавливая конституционно-правовые основы принятия в СФСРЮ и образования в ее составе нового субъекта, определяя процедуру и условия реализации данных процессов, принимает настоящий Федеральный конституционный закон.

### РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального конституционного закона используются следующие основные понятия:

1. принятие в СФСРЮ нового субъекта - процедура включения в состав СФСРЮ иностранного государства или его части на правах субъекта СФСРЮ;
2. образование в составе СФСРЮ нового субъекта - процедура изменения конституционно-правового статуса субъекта (субъектов) СФСРЮ, которое может быть осуществлено путем:
   а) объединения двух и более граничащих между собой субъектов СФСРЮ;
   б) разделения субъекта СФСРЮ на два и более субъекта СФСРЮ;
   в) изменения конституционно-правового статуса субъекта СФСРЮ;
   г) вхождения территории без статуса субъекта в состав СФСРЮ;
3. инициативная группа - группа граждан СФСРЮ, обладающих избирательным правом, создаваемая для реализации инициативы о принятии в СФСРЮ и образовании в ее составе нового субъекта;
4. референдум - всенародное голосование граждан СФСРЮ по вопросам принятия в СФСРЮ и образования в ее составе нового субъекта;

5. международный договор - договор между СФСРЮ и иностранным государством (государствами) или его (их) частью о принятии в СФСРЮ нового субъекта.

**Статья 2. Правовая основа**

1. Порядок принятия в СФСРЮ и образования в ее составе нового субъекта определяется Конституцией СФСРЮ, настоящим Федеральным конституционным законом, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами СФСРЮ.
2. Если международным договором СФСРЮ установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным конституционным законом, то применяются правила международного договора.

**Статья 3. Принципы принятия в СФСРЮ и образования в ее составе нового субъекта**

Принятие в СФСРЮ и образование в ее составе нового субъекта осуществляются на основе принципов:

1. добровольности;
2. равноправия субъектов СФСРЮ;
3. самоопределения народов;
4. территориальной целостности;
5. верховенства права;
6. учета исторических, экономических и культурных связей;
7. соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
8. гласности.

**Статья 4. Условия принятия в СФСРЮ нового субъекта**

1. Принятие в СФСРЮ нового субъекта осуществляется на основе международного договора. Иностранное государство или его часть может быть принято в состав СФСРЮ при наличии следующих условий:

   а) отсутствие территориальных споров с сопредельными государствами;

   б) признание и соблюдение Конституции СФСРЮ и законодательства СФСРЮ;

   в) экономическая и социальная стабильность;

   г) наличие устойчивых исторических, экономических и культурных связей с СФСРЮ;

   д) проведение референдума на территории иностранного государства или его части по вопросу о вхождении в состав СФСРЮ;

   е) согласие не менее двух третей от общего числа членов Совета Федерации и не менее трех четвертей от общего числа депутатов Государственной Думы.

**Статья 5. Условия образования в составе СФСРЮ нового субъекта**

1. Образование в составе СФСРЮ нового субъекта осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным конституционным законом.
2. Инициатива образования в составе СФСРЮ нового субъекта должна быть поддержана:

   а) населением соответствующих территорий на референдуме;

   б) законодательными (представительными) органами государственной власти заинтересованных субъектов СФСРЮ;

   в) Президентом СФСРЮ;

   г) Советом Федерации и Государственной Думой.

## РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В СФСРЮ НОВОГО СУБЪЕКТА

**Статья 6. Инициатива принятия в СФСРЮ нового субъекта**

1. Инициатива принятия в СФСРЮ нового субъекта может исходить от:

   а) высшего должностного лица иностранного государства или его части;

   б) законодательного (представительного) органа иностранного государства или его части;

   в) граждан СФСРЮ, образовавших инициативную группу в количестве не менее 100 тысяч

человек;

г) Президента СФСРЮ;

д) Совета Федерации или Государственной Думы.

2. Инициатива должна быть обоснована и содержать предварительные условия вхождения в состав СФСРЮ.

**Статья 7. Проведение переговоров и подготовка международного договора**

1. Президент СФСРЮ уполномочивает Правительство СФСРЮ на проведение переговоров с иностранным государством или его частью.
2. По результатам переговоров подготавливается проект международного договора о принятии в СФСРЮ нового субъекта.
3. Проект международного договора должен содержать:

   а) наименование и статус нового субъекта СФСРЮ;

   б) границы территории нового субъекта;

   в) порядок перехода к законодательству СФСРЮ;

   г) условия функционирования государственных органов и учреждений;

   д) порядок урегулирования вопросов гражданства;

   е) экономические и финансовые условия;

   ж) переходные положения.

**Статья 8. Референдум на территории иностранного государства**

1. Референдум на территории иностранного государства или его части проводится в соответствии с законодательством данного государства и международными стандартами.
2. Вопрос, выносимый на референдум, должен быть сформулирован clearly и однозначно.
3. Референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, обладающих правом на участие в референдуме.
4. Решение о вхождении в состав СФСРЮ считается принятым, если за него проголосовало более двух третей граждан, принявших участие в референдуме.

**Статья 9. Рассмотрение международного договора в органах государственной власти СФСРЮ**

1. Международный договор о принятии в СФСРЮ нового субъекта подлежит ратификации в форме федерального конституционного закона.
2. Проект федерального конституционного закона о ратификации международного договора вносится Президентом СФСРЮ в Государственную Думу.
3. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации.
4. Принятый федеральный конституционный закон в течение семи дней подлежит подписанию Президентом СФСРЮ и официальному опубликованию.

**Статья 10. Вступление в силу международного договора**

1. Международный договор о принятии в СФСРЮ нового субъекта вступает в силу с даты, указанной в договоре, но не ранее даты вступления в силу федерального конституционного закона о его ратификации.
2. Со дня вступления в силу международного договора новый субъект считается принятым в состав СФСРЮ.

## РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ СФСРЮ НОВОГО СУБЪЕКТА

**Статья 11. Инициатива образования нового субъекта**

1. Инициатива образования в составе СФСРЮ нового субъекта может исходить от:

   а) органов государственной власти заинтересованных субъектов СФСРЮ;

   б) граждан СФСРЮ, образовавших инициативную группу в количестве не менее 50 тысяч

человек;

в) Президента СФСРЮ;

г) Совета Федерации или Государственной Думы.

2. Инициатива должна содержать:

а) обоснование образования нового субъекта;

б) предполагаемое наименование и статус нового субъекта;

в) предложения по границам территории нового субъекта;

г) экономическое и социальное обоснование;

д) прогноз последствий образования нового субъекта.

**Статья 12. Проведение референдумов**

1. Референдумы проводятся на территориях заинтересованных субъектов СФСРЮ в порядке, установленном федеральным конституционным законом о референдуме.
2. На референдум выносится вопрос об образовании нового субъекта СФСРЮ.
3. Референдум признается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, обладающих правом на участие в референдуме.
4. Решение об образовании нового субъекта считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, принявших участие в референдуме на территории каждого из заинтересованных субъектов СФСРЮ.

**Статья 13. Рассмотрение предложения об образовании нового субъекта**

1. Предложение об образовании нового субъекта СФСРЮ направляется Президенту СФСРЮ.
2. Президент СФСРЮ консультируется с Советом Федерации, Государственной Думой, Правительством СФСРЮ и заинтересованными субъектами СФСРЮ.
3. По результатам консультаций Президент СФСРЮ вносит в Государственную Думу проект федерального конституционного закона об образовании нового субъекта СФСРЮ.

**Статья 14. Содержание федерального конституционного закона**

Федеральный конституционный закон об образовании нового субъекта СФСРЮ должен содержать:

1. наименование и статус нового субъекта;
2. описание границ территории нового субъекта;
3. порядок образования органов государственной власти нового субъекта;
4. порядок перехода к законодательству нового субъекта;
5. порядок урегулирования вопросов собственности;
6. порядок исполнения бюджетных обязательств;
7. переходные положения.

**Статья 15. Принятие федерального конституционного закона**

1. Проект федерального конституционного закона об образовании нового субъекта СФСРЮ рассматривается Государственной Думой в трех чтениях.
2. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета Федерации.
3. Принятый федеральный конституционный закон в течение семи дней подлежит подписанию Президентом СФСРЮ и официальному опубликованию.

**Статья 16. Вступление в силу федерального конституционного закона**

1. Федеральный конституционный закон об образовании нового субъекта СФСРЮ вступает в силу с даты, указанной в законе, но не ранее чем через шесть месяцев после его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу федерального конституционного закона новый субъект считается образованным в составе СФСРЮ.

## РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 17. Формирование органов государственной власти

1. Формирование органов государственной власти нового субъекта СФСРЮ осуществляется в сроки, установленные федеральным конституционным законом.
2. До формирования органов государственной власти нового субъекта их полномочия осуществляются федеральными органами государственной власти.

### Статья 18. Правопреемство

1. Новый субъект СФСРЮ является правопреемником иностранного государства или его части либо субъекта (субъектов) СФСРЮ, из которых он был образован.
2. Вопросы правопреемства регулируются международным договором или федеральным конституционным законом.

### Статья 19. Финансовое обеспечение

1. Финансовое обеспечение деятельности нового субъекта СФСРЮ осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета нового субъекта.
2. Федеральный бюджет на соответствующий год предусматривает средства на обустройство нового субъекта СФСРЮ.

### Статья 20. Приведение нормативных правовых актов в соответствие

1. Нормативные правовые акты СФСРЮ подлежат приведению в соответствие с федеральным конституционным законом в течение одного года со дня его вступления в силу.
2. До приведения нормативных правовых актов в соответствие они действуют в части, не противоречащей федеральному конституционному закону.

## РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 21. Принятие федерального конституционного закона об образовании в составе СФСРЮ нового субъекта. Внесение изменений в Конституцию СФСРЮ

1. Федеральный конституционный закон об образовании в составе СФСРЮ нового субъекта принимается Советом Федерации СФСРЮ в порядке, предусмотренном Конституцией СФСРЮ.

2. Изменения в часть 1 статьи 48 Конституции СФСРЮ, определяющую состав СФСРЮ, вносятся на основании федерального конституционного закона об образовании в составе СФСРЮ нового субъекта и учитываются при переиздании текста Конституции СФСРЮ.

### Статья 22. Контроль за исполнением

Контроль за исполнением настоящего Федерального конституционного закона осуществляется Президентом СФСРЮ, Советом Федерации и Государственной Думой в пределах их полномочий.

### Статья 23. Ответственность за нарушение

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального конституционного закона, несут ответственность в соответствии с законодательством СФСРЮ.

### Статья 24. Вступление в силу

1. Настоящий Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Иные нормативные правовые акты подлежат приведению в соответствие с настоящим Федеральным конституционным законом в течение шести месяцев со дня его вступления в силу.

### Статья 25. О признании утратившими силу

Признать утратившими силу отдельные положения законодательных актов, противоречащие настоящему Федеральному конституционному закону.

Президент СФСРЮ
Д. Гордеихин

Вице-президент СФСРЮ
Я. Мелихов

Председатель Совета Федерации
А. Филина

Поповск, Дом Советов
20 августа 2025 года
№6-ФКЗ